

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

4277/25/פ

הצעת חוק תקופת כהונה סטטוטורית של ראשי גופים ביטחוניים, התשפ"ד–2024

- כהונת ראש המטה 1. (א) ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – הרמטכ"ל) הכללי של צבא הגנה לישראל
יתמנה בידי הממשלה, לפי הצעת שר הביטחון; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
- (ב) תקופת כהונתו של הרמטכ"ל תהיה ארבע שנים.
- תיקון פקודת 2. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, בסעיף 8א, האמור בו המשטרה יסומן "א" ואחריו יבוא:
- "(ב) תקופת כהונתו של המפקח הכללי תהיה ארבע שנים."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לעגן תקופה כהונה סטטוטורית קצובה של ראשי גופים ביטחוניים. מעמדו של הרמטכ"ל מוגדר בחוק יסוד: הצבא, שנחקק בשנת 1976 וקובע בסעיף 3(ג) כי "ראש המטה הכללי יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הביטחון". חוק היסוד אינו קובע מהי תקופת כהונתו של הרמטכ"ל, אך מקובל למנותו לתקופה של שלוש שנים, אותה ניתן להאריך בשנה נוספת. לפי סעיף 8א לפקודת המשטרה, המפקח הכללי של משטרת ישראל (להלן – המפכ"ל) נבחר על ידי הממשלה בהמלצת השר לביטחון פנים. גם במקרה זה הפקודה אינה קובעת תקופת כהונה, אך מקובל למנותו לתקופה של שלוש שנים, אותה ניתן להאריך בשנה נוספת. מוצע לעגן את משך תקופת כהונתם של הרמטכ"ל והמפכ"ל לתקופה של ארבע שנים. זאת, במטרה למנוע לחצים פוליטיים על ראשי מערכת הביטחון. כך, למשל, במקרים בהם ישנן חקירות נגד שר או ראש ממשלה והארכת מועד הכהונה תלויה בממשלה, עולה חשש כי ההחלטה בדבר הארכת כהונתו של המפכ"ל תהיה תלויה בפעולות החקירה. חשש זה עלול לגרום לפגיעה עבודה המשטרה בחקירות אלה, או להביא החלטה על אי הארכת כהונתו של המפכ"ל משיקולים לא ענייניים הנובעים מהאינטרסים של הנחקרים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (1766/19/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (413/20/פ) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (2398/20/פ).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (5458/20/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)